

1500337-06.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500337-06.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500337-06.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035176/2021 - DEL.POL.BARUERI, 16088006 - DEL.POL.BARUERI, 308/21/401 - DEL.POL.BARUERI, 2035176 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO BATISTA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

DANILO BATISTA DA SILVA, DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, RODRIGO GOMES DA SILVA e WELLINGTON FERREIRA BORGES foram denunciados, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 21h15min, na Av. Amazonas, nº 278, Vila Municipal, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de propósitos e identidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em R\$1.300,00 (mil e trezentos reais), bem pertencente à vítima Ericson Willian de Macedo.

A denúncia foi recebida em 09 de abril 2021, ocasião em que designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 202/203).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 206/216).

Afastadas a preliminar de nulidade alegada pela defesa e a possibilidade de

absolvição sumária dos acusados, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 223/225).

O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, apenas para alterar a capitulação jurídica de roubo consumado para latrocínio tentado (fls. 304 e 324/328), a qual foi recebida por este Juízo (fls. 339/341).

Os acusados apresentaram nova defesa prévia em face do aditamento da denúncia (fls. 307/313 e 314/320).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, os réus foram interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa dos réus DANILO, DIEGO e WELLINGTON requereu a absolvição dos acusados por falta de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da tentativa no patamar máximo permitido, fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.

A Defesa do réu RODRIGO requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de roubo ou de furto tentado, o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes, atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, da atenuante prevista no art. 55, III, "d", da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), causa de diminuição da tentativa no patamar máximo, fixação do regime semiaberto e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática do delito de latrocínio tentado.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da procedência do pedido.

A materialidade do crime é incontestada, achando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/55), boletim de ocorrência circunstanciado (fls. 03/08), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 19), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), laudo pericial de exame de local (fls. 236/242), laudo de exame das armas de fogo apreendidas (fls. 243/245, 246/249 e 250/254), laudo de exame do veículo apreendido (fls. 255/258), laudos residuográficos (fls. 259/261, 262/264, 265/267, 268/270 e 271/273) e prova oral coligida.

A autoria também é certa.

Perante a Autoridade Policial, o réu DANILO negou o delito dizendo que junto com seus colegas Wellington e Rodrigo decidiram praticar um roubo no mercado. Que Diego passou de carro e pediram uma carona. Em razão do mercado estar fechado, se dirigiram até um bar, onde desceram do veículo, ficando Diego aguardando no carro. Quando adentraram no estabelecimento, antes de anunciarem o assalto, a vítima começou a disparar, sendo atingido. Fugiram do local, porém foram detidos pelos policiais (fls. 12/13).

DIEGO apresentou a mesma versão do corrêu acima, dizendo que estava em um bar quando os corrêus pediram uma carona até o mercado. O mercado estava fechado. Ao chegarem no bar, os corrêus lhe pediram para que parasse e, em seguida, desembarcaram do veículo. Ouviu disparos. Instantes depois, os corrêus desceram, sendo que um deles estava baleado e solicitaram ajuda. No momento em que se deslocava à sua residência, foi abordado pelos policiais (fls. 14).

RODRIGO contou a mesma versão do corrêu DANILO, acrescentando que estava armado e comprou o revólver por R\$ 700,00 com a finalidade de praticar o delito. Informou que o corrêu Wellington também estava armado. Admitiu que a faca estava com ele, mencionando que a teria encontrado na rua no momento em que empurravam o veículo (fls. 15/16).

WELLINGTON disse que ele e três indivíduos anunciaram o assalto, mas uma das pessoas que estava no bar passou a atirar contra eles, sendo Danilo atingido (fls. 17/18).

Em Juízo, os réus apresentaram a mesma versão narrada em sede policial.

DANILO disse que foi até o bar com os outros acusados para beber. No bar, teve um conflito com a vítima que estava sentada na mesa que se identificou como policial militar. Chegaram a beber. Não anunciaram assalto. Não viu se algum dos réus estava armado ou se um deles subtraiu o celular da vítima. Foi atingido por quatro disparos do policial. Foram presos pelos policiais próximo a um ponto de ônibus. Não viu se os policiais encontraram o celular com um dos seus amigos.

DIEGO disse que foram para o bar com a intenção de apenas beber. Como o local estava muito movimentado, decidiram realizar o roubo. Negou que estivesse armado e não se recordou se algum dos seus parceiros estavam armados. Estava dirigindo o veículo. Chegou no bar, ao anunciar o assalto o policial reagiu efetuando tiro contra eles. Subtraiu o celular da vítima. Um dos seus parceiros foi atingido e, por isso, se evadiram do local. Não soube se houve trocas de tiro. Não efetuou disparos naquele dia. O carro foi atingido por disparos efetuados pelo policial quando empreendia fuga, danificando o radiador. O celular da vítima foi encontrado no seu bolso. Não foi apresentada armas durante a prisão.

RODRIGO disse que estava junto com os outros réus e foram até o bar para perpetrar o assalto. Dividiram em duas duplas, subindo as escadas depois da primeira dupla. Quando estava subindo as escadas ouviu os disparos de arma de fogo e desceu. Olhou para o lado, viu um rapaz ao seu lado que era a vítima, o qual também olhou para ele e não falou nada. A vítima olhou para cima e viu uma pessoa descendo, tendo disparado contra ela. Atravessou a rua. Não respondeu se outros réus estavam armados. Entrou no veículo Fiat/Uno. Foi detido pelos policiais. Admitiu que estava com uma faca pequena, utilizando para mexer no carro. Ficou sabendo do celular na delegacia. Não conhecia a vítima e nem os policiais.

WELLINGTON disse que foi ao bar com a intenção de efetuar um assalto, pois estava passando dificuldade financeira. Disse que o réu DIEGO estava dirigindo o veículo, mas não soube informar como ele o adquiriu. Ele e outros réus se encontraram no bar. Conheciam os outros acusados do seu bairro. Não estava armado. Disse que seus comparsas apenas efetuaram tiros contra a vítima, depois que esta atirou e atingiu um dos seus parceiros. Estavam com uma ou duas armas. Admitiu que o celular da vítima foi encontrado com eles.

Contudo, a versão apresentada pelos réus restou isolada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente em relação à oitiva da vítima que foi clara em apontar os acusados como sendo os autores do roubo.

Ouvida em Juízo, a vítima ERICSON reconheceu os réus e contou que estava em um bar com amigos quando observou a chegada de um veículo que parou na frente do bar. Estranhou o fato dos sujeitos não terem descido do veículo. Disse que também suspeitou quando os indivíduos desceram do veículo formando duplas para acessar as duas vias de acesso para o bar, que localizava em um ponto mais alto da via. Neste momento, ficou observando a fisionomia do rosto do dono do bar para ver se expressava alguma reação estranha, o que não ocorreu. Chegaram dois dos sujeitos próximos da sua mesa anunciando o assalto, tirando a arma da cintura. Os assaltantes questionaram se tinha alguém armado. Apesar de estar armado, não mencionou para os assaltantes com medo de ser identificado como policial. Deixou na mesa seu celular e partiu em direção para o interior do bar. Acredita que o réu DIEGO foi quem pegou o seu celular. Os indivíduos começaram a abordar todos os frequentadores do bar. Aproveitou momento de distração dos assaltantes, começou a correr em direção a um barranco que situava mais abaixo do bar. Ao se abrigar atrás de uma árvore, ouviu o primeiro disparo. Se recorda do réu DIEGO gritar: "é polícia, mata!". Todos começaram a atirar contra ele. Revidou com alguns disparos. Observou um veículo mais abaixo, momento em que correu e se abrigou atrás do veículo. Os réus se abrigaram atrás do veículo deles. Um deles entrou no veículo e se dirigiu na direção oposta que estava, ocasião que os outros atiraram na sua direção adentrando posteriormente no veículo. Com um colega, entrou no seu veículo e se dirigiu até a Companhia da Polícia Militar que fica a 300m do local. Deu ciência aos policiais da ocorrência, passou as características dos indivíduos e do veículo. Minutos depois foi informado que a viatura da polícia militar tinha abordado um veículo quebrado abordando indivíduos com armas e seu celular. Na

delegacia, reconheceu sem sombra de dúvidas os indivíduos. Recuperou o seu celular. Reconheceu o veículo apresentado na delegacia como o mesmo utilizado no roubo, o qual continha marcas de disparo. No bar estava claro, com luminosidade. Efetuiu os doze tiros que sua arma tinha capacidade. Soube na delegacia que foram apreendidas duas armas, mas acredita que os quatro estavam armados. Sabe que no bar tinha uma câmera, mas estava inoperante. Tinha consumido apenas refrigerante. Não conhecia os indivíduos antes dos fatos.

Da narrativa da vítima, que imputa aos réus a prática do delito, se tem o bastante à condenação, cabendo sublinhar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: "no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Ressalte-se, por oportuno, que não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra indício que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresentou em conformidade com os demais elementos de convicção, donde forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

A alegação da defesa de que não houve início de execução é descabida, na medida em que não só houve voz de assalto, como a subtração do pertence da vítima se consumou, sendo hipótese de tentativa uma vez tratar-se de crime complexo e o resultado morte foi apenas tentado - tentativa branca, é verdade.

Também não faz sentido questionar quem atirou primeiro, se a vítima ou os acusados, uma vez que legítima defesa não exige a ocorrência da injusta agressão atual para a sua configuração, bastando para tanto que ela seja iminente (art. 25 do CP). Nesse contexto, não importa que os acusados atiraram na vítima após ela efetuar o primeiro disparo, já que, mesmo que essa versão fosse verdadeira, eles não agiram contra injusta agressão, de modo que a sua conduta configura a tentativa de latrocínio.

Muito embora a perícia de exame do local não constatar também qualquer marca de tiroteio no interior do estabelecimento comercial, onde os réus anunciaram o assalto. Portanto, ficou demonstrado que os disparos ocorreram no decorrer do assalto, após a vítima sair e se proteger em um barranco, e não logo quando os acusados ingressaram no bar.

Reforçando o relato da vítima, o policial militar FELIPE disse que estava em patrulhamento quando foi irradiado pelo COPOM ocorrência de troca de tiros envolvendo policial militar. Ao chegar nas proximidades do local, foi informado por um popular que tinham quatro indivíduos em atitude suspeita empurrando um veículo. O popular os acompanhou para mostrar o local. Chegando no local, verificou um deles dispensando uma arma, outro com marca de sangue e o veículo baleado. Todos estavam fora do veículo, o empurrando. Os indivíduos não tentaram se evadir. Encontrou a arma dispensada e mais outro. As duas armas estavam municiadas. Eram duas pistolas. Os indivíduos admitiram que foram fazer um roubo no bar, mas se depararam com um policial que reagiu no local. O rapaz manchado de sangue estava baleado. Não os conhecia antes dos fatos. Um dos indivíduos estava portando uma faca. Com eles estava um celular de uma das vítimas.

Corroborando com o depoimento do seu colega de farda, o policial militar EDGARD, ainda acrescentou que o COPOM informou que se tratava de um veículo Fiat/Uno, de cor preta. A tampa da traseiro do veículo estava com marcas de tiro. Eram dois revólveres .38. As duas armas estavam minuciadas e deflagradas, recordando que a capacidade era de cinco tiros. A vítima reconheceu os quatro indivíduos e o celular. Visualizou o réu DANILO dispensando a arma no momento da abordagem e o réu DIEGO também estava armado.

A palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada por nenhum elemento. Assim, não há qualquer prova, motivo ou indício de que o policial tenha praticado alguma ilegalidade.

Nesse sentido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420. "Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

Não faz sentido crer que os policiais incriminem uma pessoa inocente que não conhecem nem tem relação e deixem os verdadeiros culpados impunes. Igualmente, apresentaram versão detalhada que não sofreu mácula pelas provas acostadas aos autos.

O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto a prática do crime de latrocínio tentado pelo, acusados. A falta de alguma gravação ou imagem não impede a condenação no caso dos autos, uma vez que a versão vestibular é corroborada pelos demais elementos trazidos aos autos.

Além dos já mencionados depoimentos, foram apreendidas armas com os acusados, cuja idoneidade não se questiona. Mencionadas armas foram periciadas e foi possível constatar que não só efetuaram disparos, como haviam cartuchos picotados, os quais demonstram que o resultado morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos acusados - quer porque alguns cartuchos picotaram, quer pelo erro de pontaria daqueles efetivamente deflagrados.

O laudo pericial das duas armas de fogo constatou que ambas estavam aptas a realizar disparos e que havia vestígios produzidos por disparos recente em ambas. A arma de fogo encontrada com o réu DANILO estava acompanhada com 02 estojos de cartucho de munição, picotadas e detonadas e 03 estojos de cartucho de munição íntegros (fls. 250/254) e a do réu DANILO, com 03 estojos de cartucho de munição, vazios, picotadas e detonadas e 02 estojos de cartucho de munição íntegros (fls. 246/249), fatores que evidenciam a utilização das referidas armas pelos acusados no crime.

Além disso, o laudo residuográfico atestou a existência de resquícios de pólvora nas mãos de todos os acusados (fls. 259/261, 262/264, 265/267, 268/270) sendo mais uma prova de que houve disparos por parte deles.

Neste ponto, importante ressaltar que em seu interrogatório policial, os acusados RODRIGO e WELLINGTON admitiram que estavam armados, apesar de negarem em juízo - a alegação de que o réu se negou a assinar o seu interrogatório policial foi realizada de má-fé ou por quem desconhece os trâmites criminais, já que não consta a assinatura no documento de fls. 15 por se tratar de inquérito digital.

De qualquer forma, é indiferente que eles estivessem armados ou não, uma vez que a Lei Penal Brasileira não exige que todos os acusados pratiquem todos os núcleos do tipo para por ele responderem, basta a adesão voluntária à conduta, para que o sujeito responda pelas penas impostas (art. 29 do CP).

E não se pode falar em participação de menor importância, uma vez que todos os acusados praticaram atos vitais para a execução do delito. Ao menos dois estavam armados subjugando as vítimas, um dirigiu e um recolheu os pertences, tanto o é que eles se dividiram em duplas com a finalidade de facilitar a execução.

Diferentemente do alegado pelos acusados, a perícia de exame do local dos fatos foi compatível com a narrativa da vítima. O local onde os estojos deflagrados e projéteis foram localizados (fls. 239 e 240) e a existência de marca de tiro na traseira de um veículo estacionada mais abaixo da via que ficava na frente do bar corroboram a dinâmica narrada pela vítima, de que correu para se abrir dos tiros efetuados pelos acusados contra ele.

O acusado Rodrigo alega que não foram arroladas testemunhas "isentas", todavia a

lei adjetiva permite que a própria defesa arrole as testemunhas que pretende ouvir. Ora, se a defesa entende que as demais pessoas presentes trariam depoimentos diversos dos constantes dos autos, deveria tê-las arrolado como testemunhas. A suposta existência de uma gravação de câmera de segurança de uma vizinhança do local mencionado pela vítima em seu depoimento não enseja nulidade ou irregularidade processual, uma vez que as provas produzidas foram suficientes para comprovar a autoria e a materialidade da prática do delito pelos acusados. Não obstante, nada impedia que a defesa requeresse diligência e juntada deste vídeo nos autos, mas nada requereu neste sentido antes do encerramento da instrução processual.

Nesse sentido, restou evidente que os acusados atiraram contra a vítima depois desta ter se evadido durante o assalto, especialmente pelo seu relato em afirmar ter ouvido o réu DIEGO gritar: "é polícia, mata!", caracterizando assim a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado.

Portanto, a tese defensiva de ausência de provas não prospera, nos termos acima delineados. A prova foi contundente. Ao contrário do alegado pela Defesa, não há nenhum indicativo de que a vítima ou as testemunhas aqui ouvidas tentam justificar alguma ilegalidade.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

Os réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes eram exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Por fim, antes de ingressar na dosimetria e apenas para que não se alegue que um ponto não foi analisado, não houve erro na requisição de fls. 55 e no boletim de ocorrência. Nenhum dos dois documentos narra que não foram efetuados disparos pela vítima, o que eles descrevem é que não foi encaminhado para perícia nenhum cartucho junto com a arma da vítima. E isso se dá porque a vítima portava uma pistola cujo disparo ejeta o cartucho e não um revólver, como os réus, cujo cartucho permanece no tambor após os disparos.

Passo à dosimetria da pena, iniciando pelo réu DANILO.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi superior à espécie, tendo em vista que os réus se utilizaram de arma de fogo, o que, por facilitar a empreitada criminosa, deve ser entendido como mais reprovável. O réu não ostenta maus antecedentes.

Não há provas a respeito da personalidade do réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. A conduta social não deve ser valorada negativamente.

Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias do crime não devem pesar contra o Réu, na medida em que se utilizaram do concurso de pessoa para facilitar a execução do delito, o que é mais reprovável. O

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59 do CP, havendo duas circunstâncias negativas, fixo a pena base 2/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, já que o réu ostenta duas condenações anteriores definitivas pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0000023-47.2015.8.26.0542 e 0027642-77.2012.8.26.0405 - fls. 150/151. Inexistindo circunstâncias atenuantes a serem valoradas e considerando a dupla reincidência, agravo a pena em 1/3 para estabelecer a reprimenda no patamar de 35 (trinta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (dias) dias de reclusão, e 17 dias-multa. Todavia, como na segunda fase a reprimenda não pode chegar acima do máximo legal, fixo a pena provisória no patamar de 30 (trinta) anos de reclusão e

17 dias-multa.

Não há causa de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa. Como percorreu-se parte significativa do iter criminis, dando-se voz de assalto e disparando-se contra a vítima, além de ter se consumado a subtração – diminuo a reprimenda pela metade e fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão e 08 dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP) e a dupla reincidência, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, porque incabível à espécie, mormente pela quantidade da pena aplicada e em razão da impossibilidade legal prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu DIEGO.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi superior à espécie, tendo em vista que os réus se utilizaram de arma de fogo, o que, por facilitar a empreitada criminosa, deve ser entendido como mais reprovável. O réu não ostenta maus antecedentes.

Não há provas a respeito da personalidade do réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. A conduta social não deve ser valorada negativamente.

Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias do crime não devem pesar contra o Réu, na medida em que se utilizaram do concurso de pessoa para facilitar a execução do delito, o que é mais reprovável. O

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59 do CP, havendo duas circunstâncias negativas, fixo a pena base 2/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, já que o réu ostenta condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0000815-64.2016.8.26.0542 – fls. 160). A confissão do réu foi parcial, na medida em que apenas alega que foram efetuar um assalto, nega a ocorrência de disparo por parte dos réu e que estes estivessem armados. Como se sabe, a confissão, para configurar a atenuante, não precisa narrar a denúncia, mas deve ser integral. Não é possível que o réu negue fato relevante do tipo, disparos por parte dos roubadores, e se beneficie da atenuante. Inexistindo circunstâncias atenuantes a serem valoradas e considerando a reincidência, agravo a pena em 1/6, mas fixo a reprimenda no patamar máximo de 30 (trinta) anos de reclusão e 15 dias-multa.

Não há causa de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa. Como percorreu-se parte significativa do iter criminis, dando-se voz de assalto e disparando-se contra a vítima, além de ter se consumado a subtração – diminuo a reprimenda pela metade e fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão e 07 dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP) e a reincidência, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, porque incabível à espécie, mormente pela quantidade da pena aplicada e em razão da impossibilidade legal prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal. Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu RODRIGO.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi superior à espécie, tendo em vista que os réus se utilizaram de arma de fogo, o que, por facilitar a empreitada criminosa, deve ser entendido como mais reprovável. O réu não ostenta maus antecedentes.

Não há provas a respeito da personalidade do réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. A conduta social não deve ser valorada negativamente.

Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias do crime não devem pesar contra o Réu, na medida em que se utilizaram do concurso de pessoa para facilitar a execução do delito, o que é mais reprovável. O

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59 do CP, havendo duas circunstâncias negativas, fixo a pena base 2/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Também não deve ser aplicada a atenuante da confissão, na medida em que esta, conforme já mencionado em relação ao réu Diego, não foi integral.

Não há causa de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa. Como percorreu-se parte significativa do iter criminis, dando-se voz de assalto e disparando-se contra a vítima, além de ter se consumado a subtração – diminuo a reprimenda pela metade e fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP) e a circunstância judicial negativa, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, porque incabível à espécie, mormente pela quantidade da pena aplicada e em razão da impossibilidade legal prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal. Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu WELLINGTON.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi superior à espécie, tendo em vista que os réus se utilizaram de arma de fogo, o que, por facilitar a empreitada criminosa, deve ser entendido como mais reprovável. O réu não ostenta maus antecedentes.

Não há provas a respeito da personalidade do réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. A conduta social não deve ser valorada negativamente.

Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias do crime não devem pesar contra o Réu, na medida em que se utilizaram do concurso de pessoa para facilitar a execução do delito, o que é mais reprovável. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não houve

nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59 do CP, havendo duas circunstâncias negativas, fixo a pena base 2/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Ao contrário dos demais, o réu WELLINGTON é o único que confessa todas as nuances do tipo, apresentando versão parcialmente diferente, mas em questões não relevantes para a configuração do delito. O réu confessa que houve emprego de arma e troca de tiro entre réus e vítima, o que configura o latrocínio. Dessa forma, reduzo a reprimenda de 1/6 para fixar a pena provisória em 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa.

Não há causa de aumento de pena, mas está presente a causa de diminuição da tentativa. Como percorreu-se parte significativa do iter criminis, dando-se voz de assalto e disparando-se contra a vítima, além de ter se consumado a subtração – diminuo a reprimenda pela metade e fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP) e a circunstância judicial negativa, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, porque incabível à espécie, mormente pela quantidade da pena aplicada e em razão da impossibilidade legal prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR os réus como incurso no artigo 157, §3º c.c. artigo 29 e 14, II, todos do Código Penal, nas seguintes penas:

DANILO BATISTA DA SILVA à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 dias-multa, no valor mínimo legal;

DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 07 dias-multa, no valor mínimo legal;

RODRIGO GOMES DA SILVA à penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 dias-multa, no valor mínimo legal;

WELLINGTON FERREIRA BORGES à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelos mesmos motivos, considerando que os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não houve alteração fática que tenha afastado os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não faculto aos acusados a oportunidade de recorrerem em liberdade. Recomende-se os acusados nos estabelecimentos em que se encontram.

Transitado em julgado para a acusação, expeçam-se, desde logo, guias de recolhimento provisório, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

e. autorizo a destruição das armas de fogo apreendidas.

Condono, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.I.C.

Carapicuíba, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA